

Договор о реализации туристского продукта



« ____ » _____ 2009 г.,

город Москва.

ООО «Алла-тур», в лице генерального директора г-жи Кургановой Аллы Борисовны, действующей на основании Устава, именуемое далее по тексту «ТУРАГЕНТ», с одной стороны, и г-н/г-жа _____, именуемый(ая) далее «ТУРИСТ», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. ТУРАГЕНТ обязуется на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором, реализовать ТУРИСТУ туристский продукт (комплекс туристских услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену вне зависимости от включения в содержание тура иных туристских услуг), а ТУРИСТ принять и оплатить указанный туристский продукт. Конкретные характеристики туристского продукта (далее по тексту – тур), а именно: маршрут, стоимость, качество и количество услуг тура указываются в настоящем Договоре, а также подтверждаются туристской путевкой, туристским ваучером и выездными/въездными документами.

1.2. ТУРАГЕНТ действует в соответствии с полномочиями (по поручению) на продвижение и реализацию туроператора _____ (далее по тексту – туроператор), детализированные данные которого, в том числе: полное и сокращенное наименование, адрес (место нахождения), почтовый адрес, ОГРН, ИНН/КПП, реестровый номер, размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия банковской гарантии/договора страхования, наименование, адрес (место нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение, – указаны по тексту Памятки туриста или в приложении к Договору.

2. Порядок реализации тура

2.1. Обязанность ТУРАГЕНТА по реализации ТУРИСТУ тура, характеристики которого определены настоящим Договором, возникает после подтверждения у туроператора бронирования (заявки) данного тура для ТУРИСТА. До момента произведения туроператором указанного подтверждения бронирования (заявки) настоящий Договор является заключенным с отлагательным условием подтверждения тура.

2.2. В случае изменения тура, включая изменение дат вылета, типа размещения, отеля по инициативе ТУРИСТА до момента подтверждения тура туроператором ТУРИСТ обязан возместить ТУРАГЕНТУ фактически понесенные последним расходы, но не менее 1% от стоимости тура.

2.3. При неподтверждении заявки ТУРАГЕНТА туроператором в течение 72 часов с момента подписания Сторонами настоящего Договора права и обязанности по реализации тура не возникают и ТУРИСТУ полностью возвращаются денежные средства, уплаченные им в соответствии с условиями Раздела 3 настоящего Договора.

2.4. При наличии подтверждения заявки ТУРАГЕНТА со стороны туроператора ТУРАГЕНТ обязуется реализовать ТУРИСТУ тур при условии полной оплаты его стоимости, установленной в п.3.1 настоящего Договора.

2.5. Суммы комиссий банков, взимаемых при безналичных платежах или при использовании туристом для оплаты стоимости тура кредитных и дебетовых карт, не компенсируются ТУРАГЕНТОМ туристу в случаях необходимости возврата ТУРИСТУ оплаченной стоимости тура по основаниям, установленным в Договоре. В случае, если с ТУРАГЕНТА удержана или будет удержана сумма банковской комиссии при приеме от ТУРИСТА в оплату тура безналичного перевода и имеется необходимость возврата ТУРИСТУ оплаченной стоимости тура по основаниям, установленным в Договоре, сумма банковской комиссии подлежит компенсации ТУРИСТОМ ТУРАГЕНТА. Пункт 4.1.4. Договора применяется Сторонами с учетом указанного.

3. Цена Договора, сроки и порядок оплаты

3.1. Стоимость тура (до подтверждения) составляет: _____ рублей (включая НДС со стоимости услуг, оказываемых на территории РФ). ТУРИСТ или уполномоченное им лицо осуществляет оплату тура путем внесения денежных средств в кассу либо на расчетный счет ТУРАГЕНТА. В последнем случае обязанность оплатить услуги банка по переводу принимает на себя ТУРИСТ. Оплата тура осуществляется в день подписания Сторонами настоящего Договора.

3.2. По соглашению Сторон оплата тура может быть осуществлена следующим образом: при заключении Договора ТУРИСТ оплачивает ТУРАГЕНТУ предоплату стоимости тура в размере _____ от его общей стоимости (п.3.1), остаток стоимости тура должен быть уплачен ТУРИСТОМ ТУРАГЕНТУ не позднее 3 дней с даты подтверждения тура.

3.3. Факт полной оплаты туристского продукта подтверждается выданным ТУРАГЕНТОМ БСО «Туристическая путёвка» и служит основанием для оформления и передачи пакета документов, указанных в п.4.1.1 настоящего Договора.

4. Права, обязанности и ответственность Сторон

4.1. ТУРАГЕНТ обязуется:

Подпись ТУРИСТА _____

Договор о реализации туристского продукта

4.1.1. После получения полной оплаты стоимости тура оформить и передать ТУРИСТУ пакет документов, устанавливающих право ТУРИСТА на получение услуг, входящих в состав тура, и подтверждающих факт их оказания (далее «сопроводительные документы») – туристский ваучер, проездные билеты на транспорт и страховой полис медицинского страхования на период тура. Сопроводительные документы передаются в срок, указанный в п.8.2 настоящего Договора.

4.1.2. Предоставить ТУРИСТУ при реализации тура информацию о его потребительских свойствах.

4.1.3. Рассматривать претензии ТУРИСТА по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

4.1.4. Произвести возврат оплаченной стоимости тура в случае невозможности исполнения Договора ТУРИСТОМ по вине ТУРАГЕНТА.

4.1.5. Извещать ТУРИСТА письменно или по контактными телефонам, указанным в Договоре, обо всех изменениях в содержании тура и условиях Договора.

4.2. ТУРАГЕНТ вправе:

4.2.1. Запрашивать у ТУРИСТА документы и сведения в объеме, необходимом для оформления и реализации тура.

4.2.2. Отказаться от исполнения Договора, требовать расторжения Договора или внесения изменений в его условия по основаниям, установленным законодательством РФ, в том числе ТУРАГЕНТ вправе требовать внесения изменения или расторжения Договора по причинам непредвиденного роста транспортных тарифов, введения новых или повышения действующих ставок налогов и сборов, резкого колебания курса национальных валют.

4.2.3. В исключительных случаях внести изменения в программу тура, не меняя качество и количество предлагаемых услуг, в том числе ТУРАГЕНТ или его контрагент – туроператор вправе: в случае невозможности предоставления ТУРИСТУ ранее подтвержденного места в номере отеля предоставить размещение в отеле, имеющем равную или более высокую категорию ценового и (или) сервисного обслуживания; изменять аэропорты вылета (прилета), тип самолета, время и дату вылета на срок не более одних суток.

4.2.4. Передать ТУРИСТУ сопроводительные документы тура в собственном офисе в день, предшествующий дате начала тура или в аэропорту вылета в день начала тура не позднее чем, за 2 часа до начала рейса. Право передачи сопроводительных документов тура может быть делегировано ТУРАГЕНТОМ Туроператору, о чем ТУРАГЕНТ извещает ТУРИСТА в порядке, предусмотренном п.4.1.5 Договора.

4.3. Ответственность ТУРАГЕНТА:

4.3.1. ТУРАГЕНТ несет ответственность за исполнение условий Договора и достоверность информации о туре в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.2. В силу законодательства РФ и настоящего Договора ТУРАГЕНТ не несет ответственность: за невозможность оказания туристских услуг по причине действий российской и зарубежной таможенных, консульских и пограничных служб; за задержку времени вылета (перевозки), произведенную перевозчиком или третьими лицами по обстоятельствам не зависящим от ТУРАГЕНТА; за ущерб, нанесенный ТУРИСТУ во время туристской поездки третьими лицами, услуги которых не входят в содержание тура; за несоответствие предоставленных услуг субъективным ожиданиям ТУРИСТА; за действия и решения ТУРИСТА, предпринятые им самостоятельно во время осуществления тура, в том числе за отставание ТУРИСТА от группы либо на авиарейс (наземную перевозку); при нарушении ТУРИСТОМ норм и правил поведения в стране временного пребывания; при нарушении ТУРИСТОМ правил и норм авиакомпании и трансферной (наземной) перевозки; при утере (краже) багажа ТУРИСТА, а также вещей, документов, ценностей, за которые ТУРИСТ несет личную ответственность, либо эта ответственность возложена законодательством на третьих лиц.

4.4. ТУРИСТ обязуется:

4.4.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с Каталогом туров ТУРАГЕНТА (туроператора), с правилами авиаперевозок, установленными соответствующим перевозчиком, правилами страхования, определенными страховой компанией и всей предусмотренной законодательством информацией о потребительских свойствах тура: о программе пребывания, маршруте, дате и времени начала и окончания тура; об особенностях тура и условиях безопасности ТУРИСТА; о результатах сертификации тура; порядке встречи, проводов и сопровождения ТУРИСТА; об обычаях местного населения; состоянии окружающей природной среды; о религиозных обрядах, святынях, памятниках истории, культуры и других объектах туристского показа, находящихся под особой охраной; о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и выезда из страны временного пребывания, включая сведения о необходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны временного пребывания; об основных документах, необходимых для въезда в страну временного пребывания и выезда из страны временного пребывания; об опасностях, с которыми турист может встретиться при совершении путешествия, в том числе о необходимости проходить профилактику в соответствии с международными медицинскими требованиями, если турист предполагает совершить путешествие в страну (место) временного пребывания, в которой он может подвергнуться повышенному риску инфекционных заболеваний; о таможенных, пограничных, медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах; о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) временного пребывания, в которые турист может обратиться в случае возникновения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях возникновения опасности причинения вреда имуществу туристу.

4.4.2. Предоставить ТУРАГЕНТУ при подписании настоящего Договора оформленный надлежащим образом загранпаспорт и свои реквизиты (фактический адрес, контактные телефоны) для оформления приобретаемого тура и своевременного уведомления о возможных изменениях в условиях тура. При изменении реквизитов ТУРИСТА последний обязан немедленно сообщить об этом ТУРАГЕНТУ.

4.4.3. Оплатить приобретаемый тур в порядке, установленном Договором.

4.4.4. Соблюдать законодательство страны временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, традиции.

Договор о реализации туристского продукта

4.4.5. Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, истории и культуры в стране временного пребывания.

4.4.6. Соблюдать правила въезда/выезда в страну (место) временного пребывания.

4.4.7. В день вылета своевременно (за 3 часа до рейса) прибыть в аэропорт для регистрации, прохождения таможенного, паспортного контроля и посадки в самолет; соблюдать правила и процедуру прохождения таможенного досмотра и пересечения государственной границы РФ и страны временного пребывания; соблюдать правила авиакомпаний по регистрации, перелету и провозу багажа; сохранять авиабилеты до окончания тура; своевременно освободить номер отеля (расчетное время 12 часов местного времени) и до выезда из отеля оплатить счета за услуги, предоставляемые отелем ТУРИСТУ за отдельную плату; в соответствии с законодательством РФ и страны пребывания нести личную ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам; самостоятельно нести все риски, а так же всю тяжесть последствий, которые могут возникнуть в результате невыполнения им условий Договора.

4.4.8. В случае приобретения тура для указанных по тексту Договора третьих лиц ознакомить их с условиями Договора и предоставить им всю полученную от ТУРАГЕНТА информацию по туру. Условия настоящего Договора распространяются на всех туристов, упомянутых по тексту Договора и (или) в сопроводительных документах тура.

4.4.9. Компенсировать ТУРАГЕНТУ в полном объеме документально подтвержденные убытки (штрафы, выставляемые туроператорами ТУРАГЕНТУ и т.п.), возникшие по причине действий (бездействия) ТУРИСТОВ при исполнении Договора.

4.5. Права и дополнительные обязанности ТУРИСТА:

4.5.1. Имеет право на свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам, с учетом принятых в стране (месте) временного пребывания правил.

4.5.2. В случае неисполнения (не надлежащего исполнения) ТУРАГЕНТОМ условий Договора, имеет право на возмещение убытков в порядке, установленном законодательством РФ.

4.5.3. Вправе требовать разъяснения предоставленной информации, изменения или расторжения Договора по основаниям, установленным нормами действующего законодательства РФ.

4.5.4. Самостоятельно и за свой счет застраховать собственные риски, связанные с исполнением Договора.

4.5.5. В случае одностороннего отказа ТУРИСТА от исполнения Договора, Договор подлежит расторжению, при этом ТУРИСТ обязан компенсировать ТУРАГЕНТУ фактически понесенные им расходы, произведенные в целях исполнения Договора. Размеры компенсации обычно зависят от количества календарных дней со дня получения ТУРАГЕНТОМ извещения ТУРИСТА о расторжения Договора до даты начала тура. Сумма компенсации расходов ТУРАГЕНТА может быть им удержана при осуществлении взаиморасчетов с ТУРИСТОМ по расторгаемому Договору.

4.5.6. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения туроператором обязательств по оказанию ТУРИСТУ входящих в тур услуг при наличии оснований для уплаты денежной суммы по банковской гарантии либо для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора ТУРИСТ вправе в пределах суммы соответствующего финансового обеспечения предъявить письменное требование об уплате указанной денежной суммы непосредственно к организации, предоставившей финансовое обеспечение. Основания и порядок выплаты страхового возмещения либо уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а также реквизиты организации, предоставившей финансовое обеспечение, указаны по тексту Памятки туриста в соответствующем разделе или по тексту приложения к Договору.

5. Порядок разрешения споров

5.1. В случае возникновения рекламаций во время тура ТУРИСТУ рекомендуется уведомить об этом принимающую сторону. ТУРИСТ также вправе направить ТУРАГЕНТУ претензию в двадцатидневный срок с момента окончания тура.

5.2. При невозможности достижения согласия мирным путем, спор между сторонами решается в судебном порядке, определенном законодательством.

5.3. Во всем, что не урегулировано Договором, а также в случае противоречия условий Договора законодательству РФ, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы. Дополнительные права и ответственность Сторон

Непредсказуемые обстоятельства непреодолимой силы – стихийные бедствия, эпидемии, военные действия, террористические акты, забастовки, признанные правительством страны, и другие неконтролируемые и неотвратимые явления и события, делающие невозможным выполнение настоящего Договора, освобождают Стороны от взаимных обязательств по настоящему Договору без предоставления компенсации понесенного ущерба. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся субъективные причины, делающие невозможным исполнения Договора, такие как отказ ТУРИСТУ в выезде из РФ и въезде в страну временного пребывания и иные не относимые к обстоятельствам непреодолимой силы и законодательно не определенные причины, повлекшие заявление ТУРИСТОМ отказа от исполнения Договора или сделавшие невозможным надлежащее исполнение Договора ТУРАГЕНТОМ.

Отказ в выдаче въездной визы консульством иностранного государства (просрочка выдачи визы) или невозможность исполнения Договора ТУРИСТОМ по обстоятельствам, не зависящим от ТУРАГЕНТА, – не являются обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными). Все убытки ТУРИСТА, связанные с обстоятельством невыдачи (просрочкой выдачи) визы компетентным органом иностранного государства (в том числе выезд ТУРИСТА на собеседование), являются собственными рисками ТУРИСТА. Отказ компетентного государственного органа в выдаче выездной (въездной) визы, равно как и отказ компетентного государственного органа в пересечении госграницы, предоставляет ТУРИСТУ право заявить ТУРАГЕНТУ требование о расторжении Договора в силу существенного изменения обстоятельств. При расторжении Договора по инициативе ТУРИСТА по всем основаниям, не зависящим от ТУРАГЕНТА или при расторжении Договора по требованию ТУРАГЕНТА по причине несоблюдения Туристом условий Договора, применяются последствия,

Подпись ТУРИСТА _____

Договор о реализации туристского продукта

предусмотренные п.4.5.5 Договора, если иная ответственность Сторон не предусмотрена нормами действующего законодательства РФ.

7. Особые условия договора

ТУРИСТ ознакомлен с информацией о ТУРАГЕНТЕ и выбранном туроператоре, включая данные о реестровом номере туроператора в Едином федеральном реестре туроператоров.

ТУРИСТ ознакомлен с правилами выезда за рубеж, в том числе с правилами выезда несовершеннолетних лиц; уведомлен, что авиабилеты на charterные рейсы возврата (обмену) не подлежат, компенсационные выплаты по ним не производятся; получил Памятку по стране временного пребывания (указанный документ может дополнять условия настоящего Договора) иную необходимую и упомянутую по тексту Договора информацию и документы; ознакомлен с условиями страхования: франшиза составляет _____ долл. США, страховое покрытие на случай внезапного заболевания составляет до _____ долл. США, претензии ТУРИСТА по страховым случаям рассматриваются страховой компанией, дополнительные (не охватываемые страховым полисом) риски ТУРИСТ вправе застраховать самостоятельно.

8. Условия путешествия (туристская путевка) на момент заключения Договора – до подтверждения тура туроператором.

Страна прибытия _____ Город _____

Вылет (выезд) из Москвы « ____ » _____ 2007 г. Время вылета (выезда) _____

Рейс Авиакомпания (ж.д.) № _____

Время прибытия ТУРИСТА в аэропорт вылета – за 3 часа до начала рейса.

Прилет (дата обратного выезда) « ____ » _____ 2007 г., номер и время обратного рейса указан в авиабилете (проездном документе).

Кол-во билетов _____ Класс места _____

Трансфер (аэропорт (ж.д. станция) страны временного пребывания – отель – аэропорт (ж.д. станция) страны временного пребывания) _____

Название отеля и категория сервисного обслуживания отеля _____

Размещение в отеле _____

Система питания в отеле _____

Продолжительность тура: _____ дней _____ ночей. Срок тура с « ____ » _____ 2007 года по « ____ » _____ 2007 года

Медицинское страхование на срок тура _____

Иные услуги _____

Записи о вносимых изменениях _____

Сопроводительные документы передаются туристу:

– в офисе ТУРАГЕНТА « ____ » _____ года с 18 часов

– в аэропорту за 3 часа до рейса вылета (под табло вылета)

(нужное подчеркнуть).

Риск не получения или уклонения от получения сопроводительной документации по туру несет ТУРИСТ.

В случае изменений в содержании подтвержденного тура, ТУРАГЕНТ уведомляет об этом ТУРИСТА в соответствии с п.4.1.5 Договора. При уклонении ТУРИСТА от внесения изменений в Договор, Стороны руководствуются перечнем услуг, указанным в полученных ТУРИСТОМ сопроводительных документах тура (п.4.1.1 Договора).

Неподтверждение тура туроператором предоставляет ТУРАГЕНТУ право требования расторжения договора с применением последствий, аналогичных указанным в п.4.1.4 Договора.

9. Сроки действия договора. Прочие условия.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до даты фактического окончания программы обслуживания ТУРИСТА;

Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подпись ТУРИСТА _____

Договор о реализации туристского продукта

10. Адреса и реквизиты Сторон

ТУРИСТ

1. Ф.И.О.

Дата и место рождения _____ Гражданство _____ Загранпаспорт _____

Место жительства (регистрация и фактический) _____

Контактные телефоны (дом.) _____ (раб.) _____

2. Ф.И.О.

Дата и место рождения _____ Гражданство _____ Загранпаспорт _____

Место жительства (регистрация и фактический) _____

Контактные телефоны (дом.) _____ (раб.) _____

3. Ф.И.О.

Дата и место рождения _____ Гражданство _____ Загранпаспорт _____

Место жительства (регистрация и фактический) _____

Контактные телефоны (дом.) _____ (раб.) _____

000 «Алла-тур»

Адрес: 109444, г. Москва, ул. Ферганская, 109444, г. Москва, ул. Ферганская, д. 11, корп. 5

Фактический адрес: 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, стр. 1, оф. 30.

тел. 638 53 60

ИНН 7721614793 Р/С 40702810800001004797 в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО)

кор. счет 30101810100000000266 БИК 044525266

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

ТУРАГЕНТ:

ТУРИСТ:

М.П.

Подпись ТУРИСТА _____

Договор о реализации туристского продукта

Приложение № 1
к Договору об оказании туристских услуг
от «__» _____ 2007 г., город Москва.

1. Туроператором реализованного ТУРИСТУ ТУРАГЕНТОМ тура является
ООО «_____» (_____) (далее по тексту – Туроператор).

2. Реквизиты Туроператора:

адрес (место нахождения)

почтовый адрес

ОГРН

ИНН/КПП

реестровый номер

3. Информация о финансовом обеспечении:

Размер финансового обеспечения

сумма цифрами и прописью

Номер, дата и срок действия договора страхования гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение туроператором обязательств по Договору **либо** банковской
гарантии исполнения обязательств по Договору:

Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение:

_____ (адрес организации, тел. _____).

Текст финансовой гарантии опубликован на Интернет-сайте Туроператора _____

4. ТУРАГЕНТ уведомляет ТУРИСТА о праве последнего в случае существенного нарушения Договора предъявить
требование о возмещении реального ущерба непосредственно к организации, предоставившей финансовое обеспечение.

5. Настоящее Приложение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон и является неотъемлемой частью Договора.

ТУРАГЕНТ:

ТУРИСТ:

М.П.

Подпись ТУРИСТА _____